

1500388-74.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI
Comarca: Francisco Morato
Foro: Foro de Francisco Morato
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... constatado que se tratava de produto de roubo de carga. Que na casa que ele tentou correr também foram encontrados alguns objetos provenientes de roubo, como chapinha de cabelo embalada, estepe de carro e outros objetos. Que estava bem próximo do réu e viu o momento em que a arma de fogo caiu do corpo dele. Que se tratava de um revólver municiado com numeração suprimida. Que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500388-74.2022.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500388-74.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vitor Fernandes Gomes da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI

Vistos.

VITOR FERNANDES GOMES DA SILVA, vulgo "Vitão", qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (estado de calamidade pública), do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 16h50min, na Rua Três, altura do nº 5, bairro Jardim, cidade e comarca de Francisco Morato, portava um revólver Rossi, calibre .38, com numeração suprimida, arma de uso permitido, acompanhado de três cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2022 (fls. 77-78). O denunciado foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 115-117). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas (fls. 179-180) e colhido o interrogatório do acusado (fl. 181).

Em alegações finais o Ministério Público postulou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 176-178).

A Defesa, por sua vez, também em alegações finais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de oitiva de testemunhas, indeferimento de prova pericial e por prova obtida mediante tortura. No mérito, pugnou pela improcedência, sustentando a insuficiência de prova da autoria, defendendo que a prova foi obtida por meio ilícito, com invasão do domicílio, bem como com ilegalidade na revista pessoal baseada em "atitude suspeita". Invocou, ainda, o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu o afastamento da agravante elencada na denúncia e que seja possibilitado ao acusado o direito de recorrer em liberdade (fls. 185-199) É o sucinto relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa não comporta acolhimento. Isso porque, conforme já decidido a fls. 169, a juntada do rol de testemunhas de fls. 166 foi realizada de forma extemporânea pela i. Defesa, uma vez que não seguiu com a defesa prévia (fls. 115/117), momento processual adequado para a apresentação do rol de testemunhas ou protesto pela oitiva com posterior qualificação delas, mesmo porque a apresentação veio inclusive desacompanhada de justificação seja da extemporaneidade, seja das razões pelas quais pretendia ouvir as referidas testemunhas (arroladas extemporaneamente), justificação esta que somente veio a ser apresentada após encerrada a instrução, mais precisamente com as alegações finais. Veja-se, ademais, que a justificação apresentada no bojo das alegações finais teve como fundamento base o fato das testemunhas ouvidas em Juízo terem falado a respeito da presença das pessoas arroladas pela i. Defesa como testemunhas. Ocorre que referidas testemunhas afirmaram que as pessoas arroladas pela i. Defesa chegaram posteriormente à abordagem e, portanto, após o momento em que referidas testemunhas ouvidas em Juízo disseram ter a arma sido vista cair enquanto o acusado fugia, não se tratando, pois, de testemunhas presenciais do fato. Não bastasse isso, o momento para postular a oitiva de testemunhas referidas por outras testemunhas é ao final da audiência. Entretanto, após produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público e a Defesa foram expressamente indagados por este Magistrado se pretendiam a produção de mais alguma prova, tendo ambos respondido negativamente, razão pela qual a instrução foi encerrada (vide mídia de gravação da audiência entre os minutos 27:33 e 27:47), precluindo o respectivo direito da i. Defesa. A respeito, segue o teor dos artigos 402 e 403 do Código de Processo Penal:

Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.

Forte nessas razões, entendo que o requerimento formulado pela combativa Defesa não comporta acolhimento.

Quanto à prova pericial de exame papiloscópico, tanto na arma, como na madeira, a irresignação apresentada pela i. Defesa igualmente não comporta acolhimento. Nesse sentido, reitero a decisão de fl. 148, reforçando que referida prova mostra-se impertinente e protelatória, sendo de rigor o indeferimento na forma do artigo 401, §1º, do Código de Processo Penal.

Já no que concerne à alegação de prova obtida mediante tortura (resquício da ditadura militar), melhor sorte não socorre a i. Defesa. Isso porque o acusado sequer confessou a prática do delito seja na fase inquisitorial – conforme termo de interrogatório de fls. 08 –, seja em Juízo. Dessa forma, não há interrogatório a ser inutilizado como prova nos autos por suposta confissão obtida a partir de tortura na medida em que sequer há confissão registrada nos interrogatórios realizados. Ademais, também não há prova suficiente da alegada tortura. O documento médico de fls. 29, nesse sentido, descreve, no campo "HIPÓTESE DIAGNÓSTICA", as lesões do acusado como "ESCORIAÇÕES LEVES", lesão compatível com o teor dos depoimentos das testemunhas policiais – que afirmaram que o acusado, durante a

fuga, caiu em um barranco -, e não com a versão consistente em tortura mediante agressão com um pedaço de pau sustentada pela i. Defesa.

Afasto, portanto, as preliminares arguidas pela i. Defesa com objetivo de reconhecimento de eventual cerceamento de defesa ou produção de prova ilícita. No mérito, a denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade encontra-se provada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 03-08), pelo boletim de ocorrência (fls. 10-12), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 16), pelo laudo pericial (fls. 163-164) e pela prova oral produzida.

A autoria também restou devidamente provada e recai sobre a pessoa do acusado.

O acusado, devidamente interrogado em Juízo, negou a prática do delito. Disse que baldeava água para sua casa quando passaram Camila e Renata. Que Camila parou para conversar com o interrogando, ocasião em que a viatura passou e a polícia realizou a abordagem de ambos. Que um dos policiais já havia efetuado a prisão do acusado em outra ocasião. Que tal policial sabia que o interrogando morava lá. Que foi algemado e colocado com a "cara" no chão. Que dizia que não estava fazendo nada de errado. Que pesquisaram seu nome bem como da menina e viram que não constava nada. Que, então, liberaram a menina. Que não deixou os policiais entrarem na casa. Que quando chegou apoio policial, todos entraram na residência. Que apresentaram arma. Que negou a propriedade dela e disse que iria na Corregedoria procurar seus direitos. Que o policial disse: "vamos ver quem vai ferrar mais quem, se é a palavra de um preso que está cheio de BO ou a minha, que é de um policial que segue do jeito que tem que seguir". Que respondeu que a justiça seria feita. Negou que estivesse portando arma de fogo no dia. Que nunca pegou em uma arma de verdade, tampouco sabe manuseá-la. Que se regenerou após sair da prisão. Que só viu a arma de fogo na Delegacia. Que a casa pertencia ao interrogando. Que morava lá com sua mulher e filha. Que no dia estava enchendo a caixa d'água e foi abordado. Que antes de ser preso, fazia "bicos" em um lava-rápido. Que os objetos apreendidos, desde sabão em pó, chapinha de cabelo, até chave de carro e estepe não lhe pertenciam, tampouco estavam em sua casa. Detalhou que sua casa é humilde. Afirmou que foi agredido pela polícia com um pedaço de madeira.

A testemunha Luciano Pereira Evangelista, policial militar, narrou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina e avistou pela via o réu, o qual, ao perceber a viatura, tentou empreender fuga a pé. Salientou que o réu estava sozinho. Que acredita que o réu correu sentido a uma residência. Que o alcançaram e abordaram. Esclareceu que, durante a fuga, o acusado veio a se desequilibrar em um barranco, em uma escada ao lado, e deixou cair uma arma de fogo. Que a arma caiu em uma área que parecia o quintal da residência. Que ele foi contido e apresentou algumas escoriações. Que foi o responsável por tirar o réu do barranco, ao passo que o outro policial estava dirigindo. Que no local da fuga foram localizadas algumas embalagens dos Correios, com códigos de barra. Que consultado depois estes produtos com código de barras, foi constatado que se tratava de produto de roubo de carga. Que na casa que ele tentou correr também foram encontrados alguns objetos provenientes de roubo, como chapinha de cabelo embalada, estepe de carro e outros objetos. Que estava bem próximo do réu e viu o momento em que a arma de fogo caiu do corpo dele. Que se tratava de um revólver municiado com numeração suprimida. Que o réu não deu nenhuma versão no local. Que só depois compareceram na via os pais do réu e mais uma pessoa. Que não foi utilizada nenhuma madeira no momento da abordagem. Asseverou que o local dos fatos se trata de uma área bem acidentada. Que não havia abordado o réu anteriormente. Que o réu é conhecido no meio policial pelo vulgo "Cebola". Que só o conhecia por fotos na rede social. Que o acusado já teve envolvimento com outros roubos de carga e, inclusive, já foi procurado durante muito tempo por roubo de carga. Explicou que realizou a abordagem devido à fuga do réu após ver a viatura. Que acionou outra viatura para apoio. Que a mãe dele compareceu ao local e informou que o local que o réu estava era usado para práticas ilícitas. Que, de lá, foram direto ao D. P. Que em tal residência foram localizadas as embalagens dos Correios, sendo que foi a própria mãe do réu que disse que o réu não morava ali. Confirmou que entraram na residência após autorização. Que, inclusive, a mãe dele trancou o imóvel e depois saiu.

A testemunha Wallace Gercino de Moura Silva, também policial militar, disse em

Juízo que já conhecia o réu, pois efetuou a prisão dele em outra oportunidade, quando constava como procurado por roubo de carga. Mencionou que estava responsável por dirigir a viatura. Que seu parceiro de farda conseguiu abordar o réu dentro da residência. Que seu parceiro informou que da cintura do réu caiu um revólver. Que em conversa informal, o réu disse que na residência dele havia produtos oriundos de roubo. Que entraram, pois a porta estava aberta e constataram que havia algumas embalagens. Que ao consultarem pelo site do Sedex, constataram que se tratava de produto de roubo. Que, então, conduziram o acusado até o D.P. Que no momento que estavam ali, entrevistando o réu, antes de chegar o apoio de outra viatura, compareceram no local a mãe e o pai do acusado bem como duas moças. Que a mãe dele falou que não sabia de quem era a casa, mas afirmou que ele a usava para práticas ilícitas. Detalhou que o réu caiu da escada, que fica em um local bem acidentado. Que, na Delegacia, o Delegado pediu que levassem o réu até o Pronto Socorro, o que foi feito. Que o réu foi medicado e liberado e, depois, retornaram ao D.P. Que como ficou na rua, não viu o momento em que a arma de fogo caiu do corpo do acusado. Que depois que o réu já estava detido, dirigiu-se até o local. Que o réu apresentava escoriações. Detalhou que a área fica em uma comunidade. Que viu a arma ser apreendida no local dos fatos. Que também apreenderam outros objetos produtos de ilícito, como sabão em pó e pneu. Afirmou que a arma estava municada e com numeração suprimida. Que o acusado não deu nenhuma versão para a arma de fogo. Que o réu não quis desbloquear seu celular. Esclareceu que o réu caiu em um barranco durante a fuga. Que se o réu não tivesse caído, seu parceiro não conseguiria abordá-lo. Detalhou que o réu estava sozinho antes de ser abordado. Que só depois compareceram outras pessoas no local, sendo que chegou a fazer consulta no COPOM sobre uma moça que lá estava. Explicou que a casa para onde o réu correu fica no barranco. Que foram colocados blocos que funcionam como uma escada. Que a casa continua do mesmo jeito no local. Que o procedimento da polícia é levar até o D.P. as pessoas flagradas portando arma de fogo. Que, contudo, como a própria mãe do réu informou sobre a prática ilícita na casa, resolveram adentrar. Que tal moradia não deve ser considerada como casa, pois não há água ou energia elétrica lá. Que a residência já estava com a porta aberta e havia vários objetos que o réu não soube declinar a origem.

O laudo pericial (fls. 163-164), por sua vez, atestou que a arma apreendida estava com o número de fabricação raspado, em mau estado de conservação, acompanhada de um cartucho com a espoleta apresentando marca de percussão (picotado) e dois cartuchos íntegros de calibres 38 da marca "CBC", dotados de projéteis de chumbo do tipo ogival, sendo que estes dois últimos foram utilizados nos testes experimentais, observando-se que a arma se encontrava operante.

O contexto fático-probatório revelado nos autos, portanto, demonstra que o acusado, na data dos fatos, efetivamente portava arma de fogo com numeração suprimida e os cartuchos descritos na denúncia.

Deveras, as testemunhas policiais, mediante depoimentos coerentes e harmônicos entre si, afirmaram que o réu, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga, mas restou abordado pelo policial Luciano, após cair de um barranco. Referido policial, ademais, afirmou em Juízo ter visto o momento em que a arma de fogo - municada e com numeração suprimida - desprende-se do corpo do réu, salientando que o outro policial conduzia a viatura. O depoimento do policial Luciano, por sua vez, restou corroborado pelo depoimento do policial Wallace.

O laudo pericial acostado aos autos, ao seu turno, constatou que a arma encontrava-se operante e estava com a numeração suprimida.

No mais, ao contrário do que alega a i. Defesa, o réu, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas, foi abordado em razão de empreender fuga após avistar a viatura, restando justificada a atitude suspeita a ensejar a ação dos policiais. Já a negativa apresentada pelo acusado em Juízo, além de se encontrar isolada nos autos, ao desamparo de qualquer prova capaz de lhe dar alguma sustentação, também se encontra em contradição com o teor dos depoimentos das testemunhas policiais, os quais, inclusive, afirmaram que o réu foi visto sozinho antes de ser abordado, bem como que outras pessoas só chegaram no local depois, dentre elas, a mãe dele.

A i. Defesa, ademais, não provou nenhuma razão para os policiais militares

eventualmente pretenderem incriminá-lo falsamente, valendo ressaltar que o policial que afirmou ter visto a arma caindo do corpo do réu não é o mesmo que afirmou ter efetuado sua prisão em outra oportunidade.

Outro ponto que não pode ser ignorado é que os depoimentos prestados por policiais, quando coerentes entre si e com respaldo na prova material constante dos autos, possuem força probante como qualquer outro depoimento prestado por civis. Nesse sentido, vale destacar o posicionamento dos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 12 da Lei 10.826/03. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Validade do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do agente. Precedente. Atipicidade da conduta. Afastamento. Arma com algumas avarias, mas apta a efetuar disparos. No mais, tratando-se de crime de ação múltipla, basta que se pratique um dos verbos descritos no tipo penal para que se configure o delito. A simples posse de arma de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. Pena e regime prisional mantidos. APELO DESPROVIDO. (Relator: Marcos Correa; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 23/06/2016; Data de registro: 24/06/2016).

Com relação a tese defensiva de que houve invasão do domicílio pelos policiais, deixo de me manifestar nos autos, pois os supostos objetos apreendidos na residência (conforme boletim de ocorrência de fls. 13-15) não são objetos de apuração de crime neste processo, que se refere unicamente à imputação ao réu de porte de arma com numeração suprimida.

Assim, havendo um conjunto probatório sólido o suficiente quanto à materialidade e à autoria para a prolação de um decreto jurisdicional condenatório em desfavor do réu no que diz respeito ao crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, sua condenação nestes termos é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena e do regime inicial de cumprimento.

Respeitando o sistema trifásico, início pela fixação da pena-base com suporte no que prescreve o art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade é normal em relação ao delito perpetrado. O acusado é reincidente e tal circunstância será valorada na segunda fase de aplicação da pena. Não há elementos nos autos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado. As circunstâncias e os motivos do delito também são normais em relação ao tipo. Diante do asseverado, fixo a pena base no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase não incidem atenuantes. O pleito do Ministério Público de incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal (estado de calamidade) não comporta acolhimento na medida em que não restou provado nos autos que a conduta criminoso praticada foi favorecida ou de alguma forma teve relação com o estado de calamidade então vigente. Incide, contudo, a agravante da reincidência, conforme processo 0009266-80.2015.8.26.0197 mencionado na certidão de fls. 39-40. Dessa forma, exaspero a pena em 1/6 para fixar a pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Utilizando os mesmos critérios, fixo a pena de multa em 11 (onze) dias-multa. Fixo ainda cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos, pois não há nos autos dados suficientes para se aferir a condição financeira do réu.

Com fundamento nos artigos 33 e 59 do Código Penal, considerando a pena aplicada e o fato do acusado ser reincidente, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Considerando a reincidência em crime doloso, nos termos do artigo 44 do Código Penal, entendo não se apresentar suficiente, no presente caso concreto, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

No mais, tendo em vista a pena aplicada, inviável a concessão do Sursis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra VITOR FERNANDES GOMES DA SILVA para o fim de CONDENÁ-LO às penas de 03 (três) anos e 06 (seis)

meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no piso, como incurso nas penas do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 10.826/2003. Por continuarem presentes os motivos que determinaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, agora, com a prolação da presente sentença condenatória com reconhecimento da reincidência, bem como por estar respondendo a outro processo nesta mesma Vara (autos nº 1500732-63.2021.8.26.0197) no qual foi proferido acórdão no início do corrente ano aplicando-lhe pena superior a 10 (dez) anos de reclusão, reforçando-se, diante de todo esse contexto, a prova da necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, por maior razão a manutenção da prisão cautelar faz-se imperante, reiterando-se, aqui, as razões da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado na medida em que, como dito, os fundamentos que a motivaram permanecem presentes, com exceção apenas do requisito atinente à conveniência da instrução criminal, que já se encerrou. RECOMENDO-O, portanto, no estabelecimento prisional ADEQUADO (SEMIABERTO), tendo em vista o regime para cumprimento da pena que lhe foi imposto. A respeito da possibilidade de manutenção da prisão cautelar, ainda que fixado o regime inicial semiaberto na sentença, tem-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE SOCIAL DO ENVOLVIDO.

NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU PRESO A AÇÃO PENAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTRIÇÃO PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO JÁ EFETUADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO.

1. Não há ilegalidade quando a constrição processual está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelas graves circunstâncias em que ocorrido o delito - roubo majorado praticado em concurso com dois menores infratores - reveladoras do periculum libertatis exigido para a preventiva.

2. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva.

3. Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido, o que já foi determinado pelo magistrado sentenciante.

4. Não é razoável manter o réu segregado durante o desenrolar da ação penal, diante da persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, e, por fim, libertá-lo apenas porque foi agraciado com regime de execução diverso do fechado, permitindo-lhe que, solto, ou mediante algumas condições, aguarde o trânsito em julgado da condenação.

5. Recurso improvido.

(RHC 68.455/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016)

Ainda considerando a fixação de regime semiaberto, expeça-se desde logo guia provisória de execução da pena para fins de observância pelo MM. Juízo da Execução do regime inicial imposto.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e expeça-se o necessário para o cumprimento das penas aplicadas.

P. I. C.

Francisco Morato, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA